

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3140/2532

นาย วิชัย ปิ่นจุ  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47

โจทก์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ น. ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารที่ร่วมรับคนโดยสารในกิจการของจำเลยได้ โจทก์ไปขอสุราต่างประเทศจาก น.ถึงที่พักในเวลา 23 นาฬิกาเศษ เมื่อ น.ไม่มีสุราต่างประเทศโจทก์ก็ยอมรับเอาเงินจำนวน 200 บาท จาก น.ถือว่าโจทก์ได้กระทำการอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการประพฤติชั่วตามข้อบังคับของจำเลยข้อ 4.13 ย่อมเป็นเหตุที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยชอบ ไม่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การกระทำความผิดวินัยตามข้อ 4.13 จำเลยกำหนดให้ลงโทษด้วยการให้ออกโดยกำหนดไว้ในข้อ 9 ของข้อบังคับว่า การลงโทษให้ออกนั้นให้กระทำในกรณีที่พนักงานกระทำผิดวินัยอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่องค์การไม่ถึงร้ายแรง และได้รับการเตือนเป็นหนังสือแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เคยมีหนังสือตักเตือนโจทก์มาก่อนและกรณีไม่ต้องด้วยข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากจำเลย โจทก์กระทำผิดวินัยตามข้อบังคับ โดยประพฤติดนเป็นเหตุที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ จึง

เป็นเรื่องโจทก์จงใจขัดคำสั่งของนายจ้างตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583

---

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 479/2531 ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมเสมือนไม่มีการเลิกจ้าง และให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับโจทก์กลับเข้าทำงานกับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 25,650 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 7,655 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ จำเลยให้การว่า เหตุที่จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 เวลาประมาณ 23.30 นาฬิกา โจทก์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้ควบคุมดูแลรถยนต์โดยสารสาย 74 ที่เป็นของจำเลยและร่วมนบริการของเอกชนและเป็นผู้ที่มีอำนาจให้คุณให้โทษแก่เจ้าของรถร่วมบริการได้ขึ้นไปในห้องเลขที่ 2031/60 ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนางเนื่อทอง ศรีสว่าง เจ้าของรถร่วมบริการ (มินิบัส) สาย 74-4 ที่โจทก์เป็นผู้บังคับบัญชาด้วยอาการมีเมสสุรา และแต่งเครื่องแบบของจำเลยโดยโจทก์ไม่มีสิทธิแล้วได้ใช้อำนาจหน้าที่บังคับขู่เข็ญเรียกร้องเอาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากนางเนื่อทองโดยอ้างว่า โจทก์เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสาย 74 สามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะรายงานในเรื่องต่าง ๆ หรือย้ายสายการเดินทางของนางเนื่อทองไปอยู่สายอื่น เพื่อให้โจทก์กระทำการดังกล่าว โจทก์จึงขอสุรตาต่างประเทศจากนางเนื่อทอง ด้วยความกลัว นางเนื่อทองจึงยินยอมแต่เนื่องจากไม่มีสุรตาต่างประเทศจึงได้เปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 200 บาท ให้โจทก์รับไป การกระทำของโจทก์นอกจากมีความผิดทางอาญา

แล้วยังเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับจําเลยมีคำสั่งพักงานและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนโจทก์โจทก์ให้การรับสารภาพว่า โจทก์ได้ไปที่ห้องพักของนางเนื้อทองและรับเงินจำนวน 200 บาท นี่ไปจริง จําเลยจึงมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงานตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่ว่าโจทก์กระทำผิดวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาเพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์อันมิควรได้ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน คำสั่งวิธีปฏิบัติของจําเลย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง คำสั่งของจําเลยดังกล่าวจึงชอบด้วยระเบียบ คำสั่งข้อบังคับและกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจําเลยที่ 479/2531 และให้จําเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิม คำขออื่นให้ยก จําเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จําเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์พูดจาบีบบังคับ ขู่เข็ญนางเนื้อทอง ศรีสว่าง เป็นเหตุให้นางเนื้อทองเกิดความกลัวว่าจะได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถนํารถมาร่วมกับจําเลยได้ การที่โจทก์พูดจาบีบบังคับขู่เข็ญนางเนื้อทองนี้ นายไพบูลย์ นิลทะวงษ์ พนักงานขับรถของนางเนื้อทองก็ได้ยินด้วย และเมื่อนางเนื้อทองได้เล่าเรื่องให้จำสืบทํารวจขวัญเมือง เดชเกศรินทร์ ซึ่งเป็นสามี พัง จำสืบทํารวจขวัญเมืองจึงได้ร้องเรียนต่อจําเลยซึ่งหากจำสืบทํารวจขวัญเมืองรู้จักชอบพอกับโจทก์มาก่อนก็คงจะไม่ร้องเรียนเช่นนั้น จึงแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของโจทก์เป็นการใช้อํานาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วพิเคราะห์แล้วเห็นว่าปัญหาข้อนี้ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าการที่โจทก์ได้รับเงินจากนางเนื้อทองไปนั้น ไม่ได้เกิดจากการข่มขู่ของโจทก์ในลักษณะที่ทำให้นางเนื้อทองต้องจำยอมให้เงินแก่โจทก์ไป ดังนี้ อุทธรณ์ของจําเลยจึงเป็นเรื่องโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยส่วน

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่านอกจากนั้นโจทก์ยังได้กระทำผิดวินัยตาม ข้อ 4.13 แห่งข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับที่ 46 ว่าด้วยวินัย การสอบสวนการลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2524 อีกด้วยนั้นพิเคราะห์แล้ว ตามข้อ 4 และข้อ 4.13 แห่งข้อบังคับของจำเลยฉบับดังกล่าว ซึ่งจำเลยอ้างเป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 13 ที่ 479/2531 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2531 มีข้อความว่า

"ข้อ 4 พนักงานต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ฯลฯ

ข้อ 4.13 ต้องไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว เช่นประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพของมีนเมาจนไม่สามารถครองสติได้หมกมุ่นในการพนัน กระทำหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการอื่นใดซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตน" พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาย 74 แผนกเดินรถ กองเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 10 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 เวลา 23 นาฬิกาเศษโจทก์ได้ไปที่แฟลตของนางเนื่อทอง ศรีสว่างภรรยาของจำสิบตำรวจขวัญเมือง เดชเกศรินทร์ และได้รับเงินจากนางเนื่อทอง 200 บาท เพื่อซื้อสุราต่างประเทศดื่ม เนื่องจากนางเนื่อทองไม่มีสุราต่างประเทศที่โจทก์ต้องการ ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ดำรงตำแหน่งที่สามารถให้คุณให้โทษแก่นางเนื่อทองผู้เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารที่ร่วมรับคนโดยสารในกิจการของจำเลยได้ และโจทก์ได้ไปขอสุราต่างประเทศจากนางเนื่อทองถึงที่พักในเวลา 23 นาฬิกาเศษครั้งเมื่อนางเนื่อทองไม่มีสุราต่างประเทศตามความต้องการของโจทก์ โจทก์ก็ยังยอมรับเอาเงินจำนวน 200 บาทไปเช่นนี้ย่อมเป็นการกระทำที่โจทก์ไม่สามารถที่จะอ้างได้ว่าเป็นสิ่งที่โจทก์ได้กระทำและได้รับเงินมาโดยชอบอันปราศจากข้ออันพึงถูกดำเนินคดีจากบุคคลอื่น หรือนางเนื่อทองกับจำสิบตำรวจขวัญเมือง พฤติการณ์ของโจทก์จึงถือได้ว่าโจทก์ได้กระทำการอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ อัน

เป็นการประพจน์ชั่วตามข้อ 4.13 ตามข้อบังคับของจำเลยแล้ว และเป็นเหตุที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยชอบ การเลิกจ้างของจำเลยด้วยเหตุดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมดังโจทก์ฟ้อง แต่การเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุที่โจทก์กระทำความผิดวินัยตามข้อ 4.13แห่งข้อบังคับของจำเลยดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่ต้องด้วยข้อ 9.8 ซึ่งมีโทษตามข้อ 9 ที่กำหนดว่า การลงโทษให้ออกนั้นให้กระทำในกรณีที่พนักงานกระทำผิดวินัยอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่องค์กรไม่ถึงร้ายแรงและได้รับการเตือนเป็นหนังสือแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเลยกำหนดไว้โดยเฉพาะ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เคยมีหนังสือตักเตือนโจทก์มาก่อน และกรณีไม่ต้องด้วยข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากจำเลยซึ่งศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ได้รับเงินเดือนสุดท้ายเดือนละ 3,830 บาท กับค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท รวมทั้งสิ้นเดือนละ 4,230 บาท ส่วนเบี้ยเลี้ยงวันละ 25 บาท จำเลยจะจ่ายเมื่อมีการทำงานเกิน 10 ชั่วโมง ของแต่ละวัน หากวันใดทำงานไม่เกิน 10 ชั่วโมง โจทก์ก็ไม่มีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงดังกล่าวจึงมิใช่ค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจำนวน 25,380 บาท ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น ปรากฏว่า โจทก์กระทำความผิดวินัยตามข้อ 9.8 คือประพจน์ตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่กรณีจึงเป็นเรื่องโจทก์จงใจขัดคำสั่งของจำเลยผู้เป็นนายจ้างตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของจำเลย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับคำขอให้เพิกถอนคำสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 10 ที่ 479/2531และคำขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 25,380 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ

เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้  
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(มานะ เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                 |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>       |